

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1163/2539

เด็กหญิงศลิษา ศรีธงชาติ กับพวก
โดยนางนพรัตน์ ศรีธงชาติ

โจทก์
ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
จำเลย

นายสกล ศรีธงชาติ กับพวก

กฎหมายลักษณะผัวเมีย มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา 237, มาตรา 1336, มาตรา 1715, มาตรา 1720

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 249

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พ.ศ.2519 มาตรา , มาตรา 4

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า ป.และ น.อยู่กินฉันสามีภริยากันตั้งแต่ปี2470 และต่อมาปี
2520 จึงได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยที่ 2 มิได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ ถือว่ายอมรับ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว

ป.และ น.เป็นสามีภริยากันก่อนใช้ ป.พ.พ.บรรพ 5 พุทธศักราช2477 เมื่อ
น.ได้ที่ดินโฉนดเลขที่ 9379 มาในปี 2500 ซึ่งอยู่ในระหว่างสมรส แม้ในโฉนดที่ดิน
จะมีชื่อ น.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวก็ตาม ก็เป็นสินสมรสตามพ.ร.บ.ให้ใช้
บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่ง ป.พ.พ. พ.ศ.2477 มาตรา 4 ประกอบพ.ร.บ.ให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง ป.พ.พ.ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2519มาตรา 4 และเมื่อ
ป.สามีถึงแก่กรรมก็ต้องแบ่งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียและเมื่อ ป.กับ
น.ต่างไม่ปรากฏว่ามีสินเดิม ป.สามีจึงได้ส่วนแบ่ง 2 ใน 3 ส่วนน.ภริยาได้ 1 ใน 3
ส่วน

น.โอนที่ดินโดยรวมเอามรดกของ ป.ส่วนที่ตกได้แก่โจทก์ให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นการไม่ชอบ การโอนจึงไม่สมบูรณ์เฉพาะส่วนที่เป็นของโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้อง จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นทายาทผู้รับโอนทรัพย์สินมรดกไว้โดยไม่ชอบนั้นให้แบ่งส่วนแก่ตนได้ โดยไม่จำต้องฟ้องขอให้เพิกถอนการโอน

โจทก์มิได้ฟ้องกล่าวอ้างว่า น.โอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 ในขณะที่ไม่มี สติสัมปชัญญะแต่อย่างใด คดีจึงไม่มีประเด็นในข้อนี้ การที่ศาลชั้นต้นและศาล อุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น โจทก์ฎีกาในประเด็น นี้ก็เป็นฎีกานอกประเด็นหรือเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้จัดการมรดกของ ป.และ น.มีหน้าที่ติดตามทรัพย์สินมรดก ของ ป.และ น.มาแบ่งแก่ทายาทแล้วไม่ติดตาม ก็เป็นเรื่องไม่กระทำการตามหน้าที่ ในฐานะผู้จัดการมรดก แต่เมื่อไม่ได้ความว่าทรัพย์สินมรดกที่โจทก์ฟ้องในส่วนนี้อยู่ที่ จำเลยที่ 2 หรืออยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 โจทก์ก็จะฟ้องแบ่งทรัพย์สินมรดก ในส่วนนี้จากจำเลยที่ 2 หรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินมรดกตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิจะได้รับหา ไปได้ไม่

แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้จัดการมรดกของ ป.และ น.มีหน้าที่ติดตามทรัพย์สินมรดก ของ ป.และ น.มาแบ่งแก่ทายาทแล้วไม่ติดตาม ก็เป็นเรื่องไม่กระทำการตามหน้าที่ ในฐานะผู้จัดการมรดก แต่เมื่อไม่ได้ความว่าทรัพย์สินมรดกที่โจทก์ฟ้องในส่วนนี้อยู่ที่ จำเลยที่ 2 หรืออยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 โจทก์ก็จะฟ้องแบ่งทรัพย์สินมรดก

ในส่วนนี้จากจำเลยที่ 2 หรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินมรดกตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิจะได้รับหา
ได้ไม่

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นางสาวนันทา ปัทมสุต

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ เทวรักษกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ